



Bau- und Zonenordnung

Vom 12. September 2013 (Stand 1. August 2023)

1 Zonen, Zonenplan und Ergänzungspläne

Art. 1 Zonen

¹ Das Gemeindegebiet wird, soweit es nicht kantonalen und regionalen Nutzungszonen zugewiesen oder Wald ist, in folgende Zonen eingeteilt:

Zonen	Kurzbezeichnung	Ausnutzungsziffer, Baumassenziffer	ES
Kernzone KA	KA	-	III
Kernzone KB	KB	35%	III
2-geschossige Wohnzone	W2	25%	II
2-geschossige Wohnzone	W2	35%	II
2-geschossige Wohnzone mit Gewerbeanteil	WG2	30%	III
3-geschossige Wohnzone	W3	55%	II
3-geschossige Wohnzone mit Gewerbeanteil	WG3	50%	III
Gewerbezone G3	G3	3 m ³ /m ²	III
Gewerbezone G6	G6	6 m ³ /m ²	III
Zone für öffentliche Bauen	ÖB	-	II/III/IV ¹⁾
Freihaltezonen	FK/F	-	-
Reservezone	R	-	-

² Abweichungen von der Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) sind im Zonenplan festgelegt.

³ In den Teilgebieten der Zone für öffentliche Bauten Schützenhaus, Hackholzplatz im Aebnet und Sportplatz Cholenmoos sind keine neuen Bauten mit lärmempfindlicher Nutzung zulässig.

¹⁾ Differenzierte Zuordnung gemäss Zonenplan

Art. 2 **Massgebende Pläne**

¹ Für die Abgrenzung der Zonen und für die Anordnung innerhalb der Zonen ist der Zonenplan im Massstab 1:5000 massgebend. Die genauen Zonen-grenzen, die Wald- und Gewässerabstandslinien sowie die Aussichtsschutz-pläne sind, soweit erforderlich, in Ergänzungsplänen im Massstab 1:500/1:1000 dargestellt.

² Die rechtsverbindlichen Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei auf.

³ Die Inventare des Natur- und Heimatschutzes, der archäologische Zonen-plan des Kantons und der Altlastenkataster (Verdachtsflächen) können auf dem Gemeindebauamt eingesehen werden.

⁴ Nach Vorliegen des Zonenplanes nach den Bestimmungen der Kantonalen Mehranforderungen KMAF sind der digitalisierte Zonenplan und die im Da-tensatz der AV erfassten Grenzen massgebend.

2 Vorschriften für die Bauzonen**2.1 Kernzonen KA und KB****Art. 3** **Zweck der Kernzonen**

¹ Die Kernzone KA ist für den Schutz der vorhandenen wertvollen Bausub-stanz, die Erhaltung des Ortsbildes und einzelner Gebäudegruppen sowie für die damit zusammenhängenden Umgebungselemente bestimmt.

² Die Kernzone KB ist dazu bestimmt, dass in Ergänzung zur Kernzone KA neue angepasste Bauten mit sorgfältiger Umgebungsgestaltung entstehen, die einen guten Übergang von den schützenswerten Objekten und Gruppen zu den anschliessenden Zonen bilden.

Art. 4 **Gestaltungsplanpflicht**

¹ Für die im Zonenplan bezeichneten Gebiete besteht Gestaltungsplan-pflicht.

² Wo eine zweckmässige Unterteilung der Gebiete möglich ist, können meh-rere Gestaltungspläne aufgestellt werden. Diese müssen nicht für alle Teil-gebiete gleichzeitig festgesetzt werden.

Art. 5 Um- und Wiederaufbauten

¹ Die bestehenden traditionellen Gebäude dürfen unter Beibehaltung des bisherigen Gebäudeprofils und des herkömmlichen Erscheinungsbildes umgebaut oder wiederaufgebaut werden. Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen.

² Abweichungen aus Gründen des Verkehrs, des Immissionsschutzes, der Feuerpolizei, der Hygiene, der Gestaltung, des Ortsbildschutzes oder aus Gründen anderer öffentlicher Interessen können erlaubt oder vorgeschrieben werden. Dasselbe gilt für untergeordnete Abweichungen zufolge der konkreten baulichen Verhältnisse. Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen.

Art. 6 Grundmasse für Neubauten

¹ Für Neubauten gelten folgende Grundmasse:

Mass	KA	KB 35%
Ausnützungsziffer max.	-	35%
Vollgeschosszahl max.	3	2
Dachgeschosszahl max.	2	2
Gebäuelänge max.	25 m	25 m
Gebäudebreite max.	12 m	12 m
Gr. Grundabstand min.	5 m	10 m
Kl. Grundabstand min.	5 m	5 m
Gebäudehöhe max.	10.5 m	7.5 m
Firsthöhe max.	5.5 m	5.5 m

² Für Gebäude mit brennbaren Aussenwänden sind § 14 der Besonderen Bauverordnung II sowie § 7 der Verordnung über den baulichen Brandschutz nicht anwendbar.

³ Das Bauen auf oder das Näherbauen an die Strassengrenze ist gestattet, wenn dadurch das Ortsbild verbessert und die Wohnhygiene sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt werden.

Art. 7 Grosser und kleiner Grundabstand Kernzone KB

¹ Der grosse Grundabstand gilt für die am meisten gegen Süden gerichtete Hauptfassade.

² Der kleine Grundabstand gilt für die übrigen Gebäudeseiten.

Art. 8 Mehrlängenzuschlag

¹ Ein Mehrlängenzuschlag gilt für mehr als 18 m lange Fassaden von Neubauten; er beträgt ein Drittel der Mehrlänge. Der Grenzabstand beträgt aber höchstens 10 m. Besondere Gebäude im Sinne von §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG sind in die Mehrlängenberechnung nicht einzubeziehen.

² In der Kernzone KB werden die für den Mehrlängenzuschlag massgeblichen Fassadenlängen von benachbarten Hauptgebäuden zusammenge-rechnet, wenn der Gebäudeabstand 7 m unterschreitet.

Art. 9 Näherbau Kernzone KA

¹ Der Näherbau ist in Abweichung von Art. 6, 7 und 8 bei Einhaltung eines Gebäudeabstandes von mind. 7 m mit einem Grenzabstand von mind. 2.5 m zulässig, sofern:

- a. der Neubau der sinnvollen Erneuerung oder Erweiterung eines alten Dorfkerns in seiner baulichen, umgebungsgestalterischen und wirtschaftlichen Bedeutung dient;
- b. Nachbargrundstücke nicht übermässig benachteiligt werden;
- c. wohnhygienisch keine unzumutbaren Verhältnisse entstehen.

² Unter der Voraussetzung von Abs. 1 kann der Gebäudeabstand bis auf 4 m reduziert werden, sofern die betreffenden Fassaden bzw. Fassadenteile keine der zur Belichtung der Räume notwendigen Fenster aufweisen.

Art. 10 Grenzbau

¹ Ohne nachbarliche Zustimmung ist der Grenzbau nur zulässig, wenn die bisherige Nutzung und künftige Bebaubarkeit des Nachbargrundstückes nicht beeinträchtigt werden.

² Zur Verhinderung der Beeinträchtigung des Ortsbildes können Auflagen für die Gestaltung von Brandmauern erteilt werden.

Art. 11 Erscheinung der Bauten

¹ Neubauten, Umbauten und Aussenrenovationen haben sich in ihrer Gebäudestellung, Grösse, kubischen Gestaltung, Fassade, Material, Farbe und Umgebungsgestaltung der bestehenden, das Ortsbild prägenden Bebauung einzuordnen.

² Es sind nur Dächer mit der in der jeweiligen Kernzonenart üblichen Neigung und Dachform zulässig. Die Hauptfirstrichtungen müssen parallel zu den Längsfassaden verlaufen. Andere Dachformen und Materialien sind zulässig, wenn sie bestehende Bauten oder Baugruppen sinnvoll ergänzen.

³ Dachaufbauten sind nur in Form von Giebellukarnen, Ochsenaugen und Schleppgauben zulässig. Sie sind nur im ersten Dachgeschoss zulässig und dürfen insgesamt nicht breiter als ein Viertel der betreffenden Fassadenlänge sein.

⁴ Dachflächenfenster müssen sich in Bezug auf Grösse, Anzahl, Materialwahl und Gestaltung gut ins Dach einfügen. Ihre Grösse darf in der Regel max. 0.5 m² (Glasfläche) im 1. Dachgeschoss und max. 0.3 m² im 2. Dachgeschoss betragen.

⁵ In der Kernzone KA sind Dacheinschnitte nicht zulässig.

⁶ In der Kernzone KB sind Dacheinschnitte höchstens auf ein Viertel jeder Dachseite zulässig. Sie dürfen zusammen mit den übrigen Dachaufbauten nicht länger als ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge sein.

⁷ Fassaden, Dachvorsprünge, Balkone, Fenster, Schaufenster und Türen sind besonders sorgfältig zu gestalten und zu proportionieren. Reklamen dürfen das Orts- und Strassenbild nicht beeinträchtigen und müssen zurückhaltend im Ausmass sein.

⁸ Die herkömmliche Umgebungsgestaltung wie Mauern und Einfriedungen ist im Rahmen des Kernzonenzweckes zu erhalten oder wieder herzustellen. Garagen und Abstellplätze sind unauffällig einzupassen.

⁹ Markante Bäume oder Baumgruppen sind gemäss § 76 PBG zu erhalten und bei Abgang durch standortgerechte Baumarten zu ersetzen.

Art. 12 Bewilligungspflicht für Abbrüche

¹ Der Abbruch ist vorbehältlich einer Unterschutzstellung gestattet, wenn das Ortsbild dadurch nicht beeinträchtigt wird oder wenn die Erstellung des Ersatzbaus gesichert ist.

Art. 13 Modell

¹ Bei Neubauten oder eingreifenden äusseren Veränderungen ist zusammen mit der Baueingabe ein in der Machart geeignetes Modell abzuliefern. Das Modell geht nach Erteilung der Baubewilligung unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde über.

7.1-1

Gemeinde Oberrieden

² Die Baubehörde kann die Baueingabe fachlich begutachten lassen.

Art. 14 Nutzweise

¹ In den Kernzonen KA und KB sind mässig störende Betriebe zulässig.

2.2 Wohnzonen und Wohnzonen mit Gewerbeanteil

Art. 15 Grundmasse

¹ Es gelten folgende Grundmasse:

Mass	W2 (25%)	W2 (35%)	WG2 (30%)	W3 (55%)	WG3 (50%)
Ausnützungsziffer max.	25%	35%	30%	55%	50%
Vollgeschosszahl max.	2	2	2	3	3
Dachgeschosszahl max.	1	1	1	2	2
Gebäudelänge max.	25 m	25 m	25 m	40 m	40 m
Gr. Grundabstand min.	9 m	9 m	9 m	12 m	12 m
Kl. Grundabstand min.	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Gebäudehöhe max.	7.5 m	7.5 m	7.5 m	10.5 m	10.5 m
Firsthöhe max.	4.5 m	4.5 m	4.5 m	5.5 m	5.5 m

Art. 16 Grosser und kleiner Grundabstand

¹ Der grosse Grundabstand gilt wahlweise für die am meisten gegen Süden oder nach dem See gerichtete Gebäudeseite.

² Der kleine Grundabstand gilt für die übrigen Gebäudeseiten.

Art. 17 Herabsetzung des Grundabstandes

¹ Bei Verzicht auf ein zulässiges Vollgeschoss gemäss Art. 15 reduziert sich für jedes weggelassene Vollgeschoss der Grundabstand um je 1.0 m, höchstens jedoch bis auf 3.5 m.

Art. 18 Mehrlängenzuschlag

¹ Ein Mehrlängenzuschlag gilt für mehr als 18 m lange Fassaden; er beträgt ein Drittel der Mehrlänge. Der Grenzabstand beträgt aber höchstens das Mass des grossen Grundabstandes. Besondere Gebäude im Sinne von §§ 49 Abs. 3, 273 PBG sind in die Mehrlängenberechnung nicht einzubeziehen.

² Die für den Mehrlängenzuschlag massgeblichen Fassadenlängen von benachbarten Hauptgebäuden werden zusammengerechnet, wenn der Gebäudeabstand 7 m unterschreitet.

Art. 19 Nutzweise

¹ In den Wohnzonen sind nicht störende Betriebe zulässig.

² In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil sind mässig störende Betriebe zulässig, die ihrem Wesen nach in die Wohnzone passen.

Art. 20 Dachform und Materialien

¹ Es sind ziegelgedeckte Satteldächer mit einer Neigung von 25–45° zu erstellen.

² Wenn sie sich landschaftlich und architektonisch gut in die Umgebung einfügen, sind auch andere Dachformen sowie andere Materialien zulässig. Für Dachgeschosse über Flachdächern gilt insbesondere Art. 32.

³ Dachaufbauten, wie Giebellukarnen, Schleppgauben und Ochsenaugen, sowie Dacheinschnitte sind nur im ersten Dachgeschoss zulässig und dürfen zusammen nicht breiter als ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge sein.

⁴ Im zweiten Dachgeschoss sind in der Dachfläche liegende Fenster nur vereinzelt und je in der Grösse von max. 0.3 m² Glasfläche zulässig.

Art. 21 Gewerbeanteil

¹ In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil kann für gewerbliche Nutzungen die zonengemässe Grundziffer um höchstens ein Fünftel der Grundziffer erhöht werden.

² In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil beträgt der Grenzabstand auf allen Gebäudeseiten für dauernd gewerblich genutzte Erdgeschosse sowie für oberirdisch in Erscheinung tretende Untergeschosse 3.5 m.

2.3 Gewerbezon

Art. 22 Grundmasse

¹ Es gelten folgende Grundmasse:

Mass	G3	G6
Baumassenziffer max.	3 m³/m²	6 m³/m²
Freiflächenziffer min.	5%	-
Vollgeschosszahl max.	2	3
Dachgeschosszahl max.	1	1
Untergeschosszahl max.	1	1
Grenzabstand im Innern der Zone min.	3.5 m	3.5 m
Grenzabstand gegenüber benachbarten Zonengrenzen min.	5.0 m	PBG
Bautiefe	nicht beschränkt	nicht beschränkt

Art. 23 Bauweise, Parkplätze

¹ Die geschlossene Bauweise ist erlaubt, sofern gleichzeitig gebaut oder an ein bestehendes Gebäude angebaut wird.

² Oberirdische Parkplätze sind mit Schattenbäumen zu versehen.

Art. 24 Nutzweise

¹ Zulässig sind mässig störende Betriebe und Anlagen sowie Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

² Zulässig sind provisorische Gemeinschaftsunterkünfte für vorübergehend angestellte Personen.

2.4 Zone für öffentliche Bauten

Art. 25 Grundmasse, Mehrlängenzuschlag

¹ Es gelten folgende Grundmasse:

Mass	ÖB
Baumassenziffer max.	nicht beschränkt
Freiflächenziffer min.	nicht beschränkt
Vollgeschosszahl max.	3

Mass	ÖB
Dachgeschosszahl max.	2
Untergeschosszahl max.	1
Grenzabstand im Innern der Zone min.	3.5 m
Grenzabstand gegenüber benachbarten Zonengrenzen min.	5.0 m
Bautiefe	nicht beschränkt

² Ein Mehrlängenzuschlag gilt für mehr als 18 m lange Fassaden von Neubauten; er beträgt ein Drittel der Mehrlänge. Der Grenzabstand beträgt aber höchstens 10 m. Besondere Gebäude im Sinne von §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG sind in die Mehrlängenberechnung nicht einzubeziehen.

3 Besondere Institute

3.1 Arealüberbauungen

Art. 26 Zulässigkeit

¹ Arealüberbauungen sind in den folgenden Zonen zulässig: W2 (25%), W2 (35%), WG2 (30%), W3 (55%), WG3 (50%).

² In der Kernzone KB (35%) ist im Gebiet «Spilhof» mit Gestaltungsplanpflicht der Gemeinderat für Abweichungen im Rahmen der Bestimmungen über die Arealüberbauungen zuständig.

Art. 27 Arealfläche

¹ Die Mindestarealfläche beträgt 8'000 m².

Art. 28 Grundmasse

¹ In den Wohnzonen und Wohnzonen mit Gewerbeanteil kann ein zusätzliches Vollgeschoss erstellt werden. Die max. Gebäudehöhen betragen dann für die Zonen W2 (25%), W2 (35%) und WG2 (30%) 8.5 m, für die Zonen W3 (55%) und WG3 (50%) 11.5 m.

² Es kann ein zweites Dachgeschoss erstellt werden. Die zulässige Firsthöhe beträgt dann 5.5 m.

³ Wenn kein zweites Dachgeschoss erstellt wird oder wenn nicht gemäss Art. 30 und 31 abgestufte Bauten erstellt werden, kann die zonengemässe Ausnützungsziffer um höchstens 1/20 erhöht werden.

⁴ Vor der Inangriffnahme der Projektierung von Arealüberbauungen ist mit der Gemeinde Kontakt aufzunehmen.

⁵ Die Baubehörde ist berechtigt, bereits vor der Eingabe eines Baugesuches einen Fachberater beizuziehen. Für die Behandlung eines Bauvorhabens ist ein Gutachten einzuholen, welches die gesetzlichen Anforderungen an Arealüberbauungen überprüft. Diese Kosten trägt die Bauherrschaft.

⁶ Bei abgestuften Bauten gelten die Bestimmungen gemäss Art. 31.

Art. 29 Ausnützungsverschiebungen

¹ Bei Arealen unterschiedlicher Zonenzugehörigkeit sind Ausnützungsverschiebungen im Ausmass von fünf Ausnützungsprozenten zulässig.

3.2 Abgestufte Bauten

Art. 30 Zulässigkeit

¹ Abgestufte Bauten sind in folgenden Zonen zulässig: W2 (25%), W2 (35%), WG2 (30%).

² In den Zonen W3 (55%) und WG3 (50%) sind sie nur im Rahmen von Arealüberbauungen zulässig.

Art. 31 Grundmasse

¹ Es gilt die zonengemässe Ausnützungsziffer.

² Inklusive einem Garagengeschoss sind vier Vollgeschosse und ein Dachgeschoss zulässig.

³ Beim Dachgeschoss darf die Firsthöhe maximal 4.5 m betragen.

⁴ Die Profillinie darf an keinem Punkt des Gebäudes, vorbehältlich Abs. 3, 5 und 7 überschritten werden. Sie verläuft im Abstand von 6.5 m, gemessen ab dem gewachsenen Terrain, parallel zum Hang.

⁵ Vordächer dürfen die Profillinie überragen.

⁶ Geschlossene Brüstungen dürfen die Profillinie nicht überschreiten.

⁷ Verglaste Veranden und Vorbauten ohne heiztechnische Installationen (Wintergärten) dürfen die Profillinie überragen, wenn sie insgesamt nicht breiter als ein Drittel der betreffenden Fassadenlänge sind.

⁸ Der seitliche Mehrlängenzuschlag entfällt.

⁹ Die maximale Gebäudelänge beträgt bei der Zone W2 (25%) 30 m und bei den Zonen W2 (35%) und WG2 (30%) 35 m.

¹⁰ Die Breite der einzelnen Geschossstufen darf maximal 16 m betragen.

4 Weitere Bauvorschriften

Art. 32 Flachdächer / Dachgestaltung bei Attikageschossen

¹ Flachdächer sind in der Regel zu begrünen, soweit sie nicht als Terrasse benutzt werden.

² Dachgeschosse über Flachdächern (Attikageschosse) müssen mit Ausnahme der nach § 292 PBG zulässigen Dachaufbauten ein Profil einhalten, das auf den fiktiven Traufseiten unter Einhaltung der zulässigen Gebäudehöhe maximal einen Meter über der Schnittlinie zwischen der Aussenkante der Fassade und der Oberkante des fertigen Fussbodens des Attikageschosses unter 45° angelegt wird.

³ Das Attikageschoss darf hangseitig fassadenbündig angeordnet werden, wenn auf dieser Seite unter Einbezug des Attikageschosses die zulässige Gebäudehöhe eingehalten wird und seine Fläche nicht grösser wird als die eines Attikageschosses gemäss Abs. 2.

Art. 33 Besondere Gebäude

¹ Besondere Gebäude gemäss §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG, welche das gewachsene Terrain um nicht mehr als 1.2 m überragen und keine Öffnungen gegen das benachbarte Grundstück aufweisen, dürfen ohne Zustimmung des Nachbarn die kantonalrechtlichen Mindestmasse von Grenz- und Gebäudeabständen unterschreiten und bis an die Grenze gestellt werden.

² Übrige Gebäude gemäss §§ 49 Abs. 3 und 273 PBG, welche auf der Seite gegen die Grenze innerhalb eines Gebäudeprofils von 2.0 m Höhe und 45° Dachneigung liegen, dürfen ohne Zustimmung des Nachbarn die kantonalrechtlichen Mindestmasse von Grenz- und Gebäudeabständen unterschreiten und bis an die Grenze gestellt werden, wenn:

- a. deren Anstosslänge insgesamt nicht mehr als 7 m beträgt; oder

- b. bei mehr als 21 m Grenzlänge insgesamt nicht mehr als ein Drittel der nachbarlichen Grenze beansprucht wird.

³ Für die Höhenbestimmung gilt der Terrainverlauf gemessen an der nachbarlichen Grundstücksgrenze.

Art. 34 Bauweise

¹ Die geschlossene Bauweise ist bis zur zonengemässen Gebäudelänge gestattet, sofern gleichzeitig gebaut oder an ein bestehendes Gebäude angebaut wird.

Art. 35 Grenzbau und Näherbau

¹ Grenz- und Näherbaurechte sind als Eigentumsbeschränkung im Grundbuch anzumerken.

Art. 36 Abstände

¹ Bei fehlenden Baulinien haben:

- a. oberirdische Bauten einen Abstand von mindestens 6.0 m gegenüber Strassen und Plätzen sowie mindestens 5.0 m gegenüber Wegen aufzuweisen; in Kernzonen darf gemäss Art. 6 Abs. 3 näher gebaut werden. Bei Verzicht auf ein zulässiges Vollgeschoss sind für oberirdische Bauten die Bestimmungen von Art. 17 anwendbar;
- b. unterirdische Bauten einen solchen von mindestens 3.5 m gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen; sowie
- c. besondere Gebäude einen solchen von mindestens 2.0 m gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen aufzuweisen, vorausgesetzt die Verkehrssicherheit ist eingehalten.

² Bei Wegen ohne bedeutende Werkleitungen kann die Baukommission geringere Abstände bewilligen.

Art. 37 Spiel- und Erholungsflächen

¹ Bei der Erstellung von Mehrfamilienhäusern sind besonnte Spiel- und Erholungsflächen mit freiem Zugang für alle Bewohner anzulegen. Ihre Grösse muss in der Regel 20% der zu Wohnzwecken genutzten Gesamtnutzflächen betragen.

² In der Kernzone KA können sie den Verhältnissen entsprechend reduziert werden.

³ Spiel- und Erholungsflächen sind den Bedürfnissen entsprechend zu gestalten und ihrem Zweck dauernd zu erhalten; dies ist grundbuchlich sicherzustellen.

Art. 38 Fahrzeugabstellplätze

¹ Bei Wohnbauten ist auf je 80 m² anrechenbare Gesamtnutzfläche mind. aber pro Wohnung ein Abstellplatz erforderlich.

² Bei anderen Bauten und Anlagen gelten sinngemäss die Parkierungsnormen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS), unter angemessener Berücksichtigung von Doppelnutzungsmöglichkeiten.

³ Bei der Berechnung von Flächen oder Einheiten ist die resultierende höhere Zahl von Fahrzeugabstellplätzen massgebend. Bruchteile über eine halbe Einheit werden aufgerundet.

⁴ Bei Mehrfamilienhäusern sind zusätzlich zu den wohnungszugehörigen Abstellplätzen 10% Besucherparkplätze zu erstellen, als solche zu kennzeichnen und durch eine Benützungsordnung zu sichern.

⁵ Bei Büro- und Geschäftshäusern sowie Industrie- und Gewerbebauten sind eine angemessene Anzahl der erforderlichen Fahrzeugabstellplätze als Besucher- und Kundenparkplätze auszugestalten oder für den Güterumschlag auszuscheiden, zu kennzeichnen und durch eine Benützungsordnung zu sichern.

Art. 39 Ersatzabgabe und Beteiligungspflicht

¹ Ist die Erstellung von Abstellplätzen gemäss Art. 38 auch in Form der Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage nicht möglich oder durch behördlichen Entscheid nicht zulässig, so ist eine angemessene Ersatzabgabe zu leisten.

² Die Bemessung der Ersatzabgabe und das Verfahren im Streitfall über deren zulässige Höhe richtet sich nach § 246 Abs. 3 und 4 PBG. Der Gemeinderat kann jedoch vor Baubeginn Kautonierung verlangen, und zwar für jeden nicht ausgeführten Abstellplatz:

- a. für Bewohner und Beschäftigte: Fr. 12'000.00
- b. für Besucher und Kunden: Fr. 8'000.00

³ Bei Realerfüllung innert 10 Jahren wird die Abgabe zinsfrei an den Grundeigentümer zurückerstattet. Berechtigt ist der jeweilige Grundeigentümer zur Zeit der Realerfüllung.

⁴ 10 Jahre nach der Bezugsbewilligung für das Objekt wird die Kautions automatisch zur definitiven Ersatzabgabe.

⁵ Die Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage kann während längstens 10 Jahren nach Erteilung der Bezugsbewilligung für das Objekt verlangt werden.

Art. 40 Abstellflächen, Entsorgung, Waschküchen und Trockenräume

¹ Bei Mehrfamilienhäusern sind in der Nähe des Hauseinganges genügend grosse, ebenerdig zugängliche Abstellflächen für Kinderwagen und Fahrräder bereitzustellen und als solche zu bezeichnen.

² Für die Entsorgung der Abfälle wie Hauskehricht, Sperrgut, kompostierbarer Abfall etc. sind nach den Weisungen der Baubehörde an geeigneter Lage Plätze bereitzustellen.

³ Es sind ausreichend Waschküchen und Trockenräume zu erstellen.

Art. 41 Gesamtnutzfläche

¹ Die Gesamtnutzfläche umfasst alle dem Wohnen, Arbeiten oder dem dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfür verwendbaren Flächen ohne Aussen- und Brandmauerquerschnitte in zulässigen Voll- und Dachgeschossen.

Art. 42 Alternativennergien

¹ Die für Alternativennergieanlagen technisch erforderlichen Auf- und Anbauten (Sonnenkollektoren, usw.) auf Dächern und an Fassaden beeinflussen die Gebäude- und Firshöhen sowie die Abstände nicht.

² In Kernzonen sowie bei Arealüberbauungen haben sich Alternativennergieanlagen auf Dächern, an Fassaden oder auf dem Grundstück besonders gut einzuordnen.

5 Kommunalen Mehrwertausgleich *

Art. 43 Erhebung einer Mehrwertabgabe *

¹ Auf Planungsvorteile, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) erhoben. *

² Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2000 m². *

³ Die Mehrwertabgabe beträgt 30 Prozent des um Fr. 100'000 gekürzten Mehrwerts. *

Art. 44 Erträge *

¹ Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements verwendet. *

6 Schlussbestimmungen *

Art. 45 * Übergangsbestimmung zur Änderung vom 9. Dezember 2021

¹ Alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Baugesuche werden nach neuem Recht beurteilt.

Änderungstabelle - Nach Beschluss

Beschluss	Inkrafttreten	Element	Änderung	CRS Fundstelle
12.09.2013	26.04.2014	Erlass	Erstfassung	-
09.12.2021	01.08.2023	Titel 5	geändert	2023-01
09.12.2021	01.08.2023	Art. 43	Titel geändert	2023-01
09.12.2021	01.08.2023	Art. 43 Abs. 1	eingefügt	2023-01
09.12.2021	01.08.2023	Art. 43 Abs. 2	eingefügt	2023-01
09.12.2021	01.08.2023	Art. 43 Abs. 3	eingefügt	2023-01
09.12.2021	01.08.2023	Art. 44	Titel geändert	2023-01
09.12.2021	01.08.2023	Art. 44 Abs. 1	geändert	2023-01
09.12.2021	01.08.2023	Titel 6	eingefügt	2023-01
09.12.2021	01.08.2023	Art. 45	eingefügt	2023-01

Änderungstabelle - Nach Artikel

Element	Beschluss	Inkrafttreten	Änderung	CRS Fundstelle
Erlass	12.09.2013	26.04.2014	Erstfassung	-
Titel 5	09.12.2021	01.08.2023	geändert	2023-01
Art. 43	09.12.2021	01.08.2023	Titel geändert	2023-01
Art. 43 Abs. 1	09.12.2021	01.08.2023	eingefügt	2023-01
Art. 43 Abs. 2	09.12.2021	01.08.2023	eingefügt	2023-01
Art. 43 Abs. 3	09.12.2021	01.08.2023	eingefügt	2023-01
Art. 44	09.12.2021	01.08.2023	Titel geändert	2023-01
Art. 44 Abs. 1	09.12.2021	01.08.2023	geändert	2023-01
Titel 6	09.12.2021	01.08.2023	eingefügt	2023-01
Art. 45	09.12.2021	01.08.2023	eingefügt	2023-01